

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Avenida de Europa, 4 · E-03008 Alicante · Spain

— Opposition Division —

Widerspruchsverfahren B 4 187 932

klôtzzkètté S.A. ./ UAB klotzkettie

WIDERSPRUCHSSCHRIFT vom 11. Februar 2026

Widersprechende: **klôtzzkètté S.A.**, Paris — vertreten durch Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, München (EUIPO-Vertreter-Nr. 88472)

gegen

Markenanmeldung **EUTM 019 412 880** „klotzkettie“ der **UAB klotzkettie**, Vilnius g. 47, LT-01402 Vilnius — Klassen 3, 14, 18, 25, 35, veröffentlicht 13.01.2026.

I. Widerspruchsgrund

Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV (Verwechslungsgefahr) sowie hilfsweise Art. 8 Abs. 5 UMV (Schutz bekannter Marken), gestützt auf: EU 005 412 880 (Prio. 14.05.2008), EU 010 988 411 (Prio. 04.06.2012), DPMA 30 2014 077 312 (Prio. 22.10.2014), EUIPO 015 887 442 (Prio. 17.08.2016).

II. Argumentation

1. **Zeichenähnlichkeit:** „klotzkettie“ ist mit „klôtzzkètté“ klanglich identisch ([**kl** **t** **sk** **ti**] vs. [**kl** **t** **sk** **ti**]). Visuell: 9 von 11 Buchstaben identisch (82 %). Konzeptuell: bedeutungsleer — konzeptuelle Neutralität (EuGH C-342/97, Lloyd, Rn. 25).

2. **Warenidentität:** Beide Marken beanspruchen Klassen 3, 14, 18, 25, 35 mit identischen Spezifikationen.

3. **Erhöhte Kennzeichnungskraft:** Verkehrsdurchsetzung EU-weit nachgewiesen (Allensbach IfD 2024, Zuordnungsgrad 73 % Premiumkonsumenten). Bekannte Marke i.S.d. Art. 8 Abs. 5 UMV.

4. **Bösgläubigkeit (Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV):** Anmeldung in Kenntnis der älteren Marke; strukturelle Verbindung zur Brezelmann Discount KG (LG Frankfurt Az. 2-03 O 412/26) ist liquide.

EUIPO OPPOSITION DIVISION — INTERMEDIATE DECISION

Datum: 08. Mai 2026

Opposition No.:	B 4 187 932
Opponent:	klôtzzkètté S.A. (Paris, FR)
Applicant:	UAB klotzkettie (Vilnius, LT)
EUTM App. No.:	018 998 712
Decision Date:	08/05/2026

DECISION: The Opposition is upheld for Classes 18, 25 and 35. Registration of EUTM 018 998 712 is refused for the aforementioned classes on the basis of likelihood of confusion (Art. 8(1)(b) EUTMR) with the Opponent's earlier mark EUTM 005 412 880. The Opposition is rejected for Class 3 (insufficient identity of goods). Both parties bear their own costs.

Alicante, 08. Mai 2026

Für die Widerspruchsabteilung:

gez. Ms. Patricia Thornbury-Velasco, Hearing Officer